



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

Paraná, 11 de septiembre de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; el Dr. Mateo José BUSANICHE, Vicepresidente y el Dr. Pablo Andrés SERO, Juez de Cámara, en el Expte. FPA 4802/2016/11/CA2, caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE GIMENEZ, LISANDRO RODRIGO (D); BALCAZA, ROBERTO CEFERINO SERGIO (D); ESCOBEDO SANCHEZ, SEBASTIAN ARMANDO; GONZALEZ, PATRICIA ALEJANDRA (D) Y OTROS EN AUTOS GIMENEZ, LISANDRO RODRIGO (D); BALCAZA, ROBERTO CEFERINO SERGIO (D); ESCOBEDO SANCHEZ, SEBASTIAN ARMANDO Y OTROS POR INFRACCIÓN LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Roberto Ceferino Sergio Balcaza, y la adhesión al recurso formulada por los imputados Patricia Alejandra González y Lisandro Rodrigo Giménez, contra la resolución obrante a fs. 1/30, en cuanto decreta sus respectivos procesamientos y prisiones preventivas por considerarlos, prima facie,



coautores penalmente responsables del delito de comercio de estupefacientes, agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de manera organizada, previsto y reprimido por el art. 5 inc. c) de la ley 23737, con el agravante del art. 11 inc. c) de la misma ley. El recurso se concede a fs. 47.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 103/104, compareciendo en la oportunidad, el Dr. José Alberto Boxler, Defensor Público Coadyuvante, en defensa del imputado Roberto Ceferino Sergio Balcaza; el Dr. Guillermo Vartorelli, en defensa de los imputados Lisandro Rodrigo Giménez y Patricia Alejandra González; el Dr. Miguel Ángel Cullen, en defensa de la imputada Patricia Alejandra González; y el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez, quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I-a) Que, el Dr. Boxler, refiere al procesamiento de su defendido Balcaza y destaca que la resolución no hace alusión a ningún acto particular de comercio, sino que alude a un proceso de comercialización. Aduce que como parte de ese proceso, se requiere tener por acreditado el rol que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

se le atribuye como almacenador y distribuidor; destacando que hay un común denominador de todas las acciones del art. 5, que es la tenencia. Asevera que en el caso de su defendido, no existe el elemento esencial que es la tenencia de estupefaciente.

Refiere a cada uno de los secuestros de tóxico en las actuaciones, y destaca que respecto de los tres primeros no se puede afirmar disponibilidad del estupefaciente respecto de su asistido. Indica que en relación a los secuestros producto del allanamiento realizado el 17 de mayo de 2017, lo único que se secuestra en domicilio de Balcaza son semillas de marihuana en escasa cantidad, propia de un consumidor, lo que está acreditado en el informe médico, destacando que esto último es lo único que se puede atribuir que tenía su defendido.

Refiere además al rol endilgado a Balcaza de almacenador o distribuidor, y sostiene que respecto a éste último rol no hay ninguna mención en la resolución. En relación al almacenamiento, destaca que éste implica tener una cantidad que excede lo ordinario, y que en autos no existe acreditación alguna, ni siquiera las escuchas telefónicas. Aduce que se intenta recurrir a los dichos de otra persona, --- , subrayando que no

Fecha de firma: 11/09/2017

Alta en sistema: 12/09/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado por: PABLO ANDRÉS SERÓ, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30062245#187861390#20170911130320375

existen constancias de que Balcaza sea identificado con un alias "Ananá".

Asevera que la ausencia de prueba necesaria no puede permitir cargar contra Balcaza una calificación tan gravosa, con una prisión preventiva.

Solicita, en definitiva, el sobreseimiento de su defendido; y en cuanto a la prisión preventiva, entiende que no está acreditado el riesgo procesal. Considera que este estado de duda que existe en la causa demuestra la precariedad para vincular a Balcaza, resultando en ese marco desproporcionada la medida.

b) Por su parte, el Dr. Vartorelli, en relación a Lisandro Giménez, señala que no existe prueba concreta que permita vincularlo con el estupefaciente secuestrado.

Indica que el Juez se basa solo en escuchas, mensajes vagos e imprecisos, contradictorios entre sí, que no pueden determinar que las sustancias pertenezcan o hayan estado en poder de Giménez.

Asevera que la cocaína, fue hallada en Paraná XVI, pero no en las inmediaciones de la casa de su defendido, sino en uno de los tantos pasillos. Destaca que en su vivienda no se encontró ningún





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

elemento, y que el paso del perro arrojó resultado negativo. Entiende que todas estas cuestiones probatorias no alcanzan para el dictado del procesamiento.

Alude a la prisión preventiva, y sostiene que no hay ningún elemento que permita suponer que estando en libertad Giménez pueda eludir el accionar de la justicia. Sostiene que fue encontrado en su domicilio, que no se profugó, que tiene esposa, hijos y un trabajo fijo.

Pide que se revoque el procesamiento, se dicte la falta de mérito y que ello conlleve la libertad. En subsidio, en caso que se confirme el procesamiento, propone la excarcelación. Deja ofrecida caución que el Tribunal estime pertinente y demás normas de conducta de estilo.

c) A su turno, el Dr. Cullen, refiere al rol que se le atribuye a su defendida. Aduce que llama la atención que pese al tiempo transcurrido, a la cantidad innumerable de escuchas, no exista una sola que la vincule directamente con la tenencia de droga. Sostiene que debería haber algo más que la vinculación amorosa con Giménez.

Aduce que el propio Juez termina diciendo que las organizaciones y los roles van mutando. Sostiene que se hace una interpretación antojadiza



del material probatorio. Indica que no se halló estupefaciente en el allanamiento en su morada, y que también se pasó el can por el automóvil.

Aduce que al no estar fundado y motivado el auto, debe ser revocado, solicitando el sobreseimiento liso y llano de su asistida. En subsidio, pide la falta de mérito y que se ordene la inmediata libertad.

d) Por su parte, el Sr. Fiscal General, efectúa consideraciones en torno a la falta de legitimidad de las adhesiones formuladas en autos.

Indica que en este tipo de mega causas, el abordaje particularizado se enfrenta con dificultades. Aduce que la tarea jurisdiccional es corregir los extravíos de la jurisdicción, y que no le parece correcto la atribución de tanto tiempo pasado respecto de la ejecución del hecho, entre marzo de 2016 hasta mayo de 2017. Afirma que las tareas de logística no son el hecho, sino una forma de ponerlo en evidencia.

Refiere a Balcaza y señala que con el alias "flaco ananá" es identificado en los registros de reincidencia. En relación a su aportación, indica que hay una comunicación que mantiene "Ananá" con ---, que consta en el CD 22. Refiere a la interpretación de sentido que debe darse, y sostiene





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

que ello, en su conjunción permite sostener que el hallazgo de tóxico le pertenecía al imputado en co-dominio funcional con la pareja de Giménez y González. Resalta que los reportes de la policía también aludían a "Ananá", y que los diálogos se dan en la misma fecha en que fue encontrado el estupefaciente.

Efectúa consideraciones en torno a la medida cautelar, y solicita, en definitiva, la confirmación del auto de procesamiento y prisión preventiva respecto de Balcaza.

Refiere a la situación de Giménez y González, y alude a las adhesiones practicadas por los imputados. Indica que hay muchas conversaciones que los comprometen, a lo largo de todo este año de ejecución del hecho.

Coincide con lo que dice el Juez respecto de que el organizador no es normalmente quien tiene la droga, que tiene para ello gente que lo hace por sí, a cambio de un precio. Afirma que se trata de una causa "narcofónica", y que lo que se encuentra, revive o reanima lo que se escuchaba.

Solicita, en definitiva, se rechacen los recursos que se hicieran valer en todos sus términos respecto de Giménez y González.

Fecha de firma: 11/09/2017

Alta en sistema: 12/09/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado por: PABLO ANDRÉS SERÓ, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30062245#187861390#20170911130320375

II- Que, previo a ingresar al tratamiento de los agravios propiamente dichos, debemos referirnos a la modalidad de investigación advertida en la presente causa.

Del mero cotejo de las constancias del expediente y de la modalidad de imputación en sí misma surge que durante un largo período de tiempo – al menos desde marzo de 2016 y hasta mayo de 2017-, los imputados “habrían” realizado una diversidad de actos de comercialización que conforman el plexo imputativo utilizado por el Juez a-quo.

Durante todo este período, el personal policial se limitó a realizar actividades de investigación prejudicial, con noticia a la Magistratura, quien conformara un legajo de estado de sospecha; legajo éste que se fue engrosando hasta la obtención de los elementos necesarios para convencer al Magistrado sobre la necesidad de disponer medidas intrusivas, lo que finalmente ocurrió el 12 de mayo de 2017.

Ahora bien, advierto que durante todo éste período de tiempo, el personal policial sostuvo haber observado una pluralidad de actos de comercialización de tóxico, que son los que en definitiva dan sustento a la imputación concreta





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

efectuada por el a-quo consistente en “comercializar de manera conjunta y organizada” estupefacientes.

Al respecto, debo señalar que si bien el artículo 33 de la 23.737, reemplazado hoy por el art. 15 de la ley 27.319, permite al Juez autorizar se postergue la detención de personas o el secuestro de estupefacientes cuando estime que la ejecución inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de la investigación; ello resulta razonable en tanto y en cuanto la investigación se realice en un lapso de tiempo relativamente breve. Pero entiendo que ello resulta absolutamente irracional en situaciones como la que nos ocupa, donde se ha permitido -según lo informado por el personal policial y la valoración realizada por el Juez- que por un período superior al año un grupo de personas -entre ellos los aquí recurrentes- comercien en forma organizada sustancia estupefaciente con la consecuente afectación al bien jurídico tutelado.

Es que no se trata de una cuestión simplemente jurídica sino de una afectación concreta a la salud pública por vía de una omisión que ni siquiera se encuentra autorizada, ya que en el legajo no existe decreto alguno del que se desprenda que el Juez de la causa ha autorizado la postergación de la detención de las personas que



comercializaron o la omisión del secuestro de la sustancia eventualmente comercializada.

Se me dirá que la complejidad de este tipo de investigaciones exige una mayor amplitud a la hora de diseñar métodos que permitan el éxito de las pesquisas, lo que es verdad, pero a ello debo responder que lo más importante en estos casos no es la investigación, sino la afectación al bien jurídico tutelado -salud pública- y que, esta manera de alargar irracionalmente los tiempos de investigación trae aparejada la concreta afectación de la salud de individuos concretos y el consiguiente daño al cuerpo social.

Por todo lo expuesto, y más allá de lo que habré de proponer al acuerdo respecto de los respectivos planteos recursivos, propicio hacer saber al Juez de instrucción que en lo sucesivo deberá extremar los recaudos para hacer un uso racional de las facultades del art. 15 de la ley 27319, lo que por otra parte deberá necesariamente documentar mediante el dictado de la resolución correspondiente a fin de autorizar las omisiones o postergaciones a que refiere la norma.

III- Sentado ello, se advierte de autos que en las actuaciones principales el Juez a-quo imputa a Lisandro Rodrigo Gimenez, Patricia





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

Alejandra González y Roberto Ceferino Sergio Balcaza, la comisión del siguiente hecho: Que entre los meses de marzo del año 2016 hasta el día 13 de mayo del año 2017, Lisandro Rodrigo Giménez, alias "Pokemon", D.N.I N° 30.558.405 y Patricia Alejandra González, D.N.I 29.988.116 (organizadores), Roberto Ceferino Balcaza alias "Flaco Ananá", D.N.I N°18.071.576 (almacenador/distribuidor), Julio Oscar Rollero, D.N.I N° 22.514.253 (vendedor), Kevin Exequiel Garay alias "Killan" D.N.I N° 39.027.218 (vendedor), Sebastián Armando Escobedo Sánchez alias "Kakalo" D.N.I N°37.290.856 (almacenador/vendedor), Kevin Rafael Zárate alias "Toty" D.N.I N° 40.819.343 (vendedor), José Luis Padilla D.N.I N° 35.708.664 (vendedor), Paola Padilla D.N.I N° 38.796.645 (vendedora), María Griselda González D.N.I N° 23.279.937 (vendedora), Guillermo Maydana D.N.I N° 22.065.829 (vendedor), y Gabriela Isabel González D.N.I N° 20.288.892 (vendedora), comercializaron de manera conjunta y organizada (entre sí y con personas cuya identidad y aportación específica en la organización aún no se ha podido precisar), estupefacientes -cocaína-, en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de provisión, organización, almacenamiento, y venta de mediana y pequeñas cantidades de los referidos

Fecha de firma: 11/09/2017

Alta en sistema: 12/09/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado por: PABLO ANDRÉS SERÓ, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30062245#187861390#20170911130320375

tóxicos, a distintos consumidores en Paraná, en particular en los barrios Paraná XIII, Paraná XVI y Bajada Grande. Dichas conductas organizadas fueron constatadas en ocasión de realizar tareas de investigación e inteligencia por parte de personal de la P.E.R. en el plazo antes indicado y en el marco de causas de tramitación ordinaria como así también en la presente causa, las cuales se registraron debidamente, atribuyéndose asimismo a los nombrados los siguientes hallazgos de estupefacientes verificados dentro del lapso temporal antes referido:

1) en fecha 18 de marzo de 2017, siendo las 3.30 horas aproximadamente, en calle Bourmeister, pasando la intersección con calle Primero de Mayo, hacia el cardinal sur, frente a la puerta del Depto. N° 1 sector 2 tira 3 del barrio Paraná XIII, de Paraná, Entre Ríos y en virtud del procedimiento prevencional llevado a cabo por personal de la P.E.R., se localizó cocaína en forma compacta con un peso de 503 gramos, la que estaba cubierta por nylon y cinta de embalar, debajo de una laja de hormigón que oficia de tapa de una cámara séptica, de idéntica composición al estupefaciente secuestrado que se describe a continuación;





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

2) en fecha 17 de marzo de 2017, siendo las 9 horas aprox., en el domicilio sito en Barrio Paraná XIII, Lote 4, Sector C1, Departamento N°11, planta baja, de la ciudad de Paraná, habitado por Jorge Omar Almada, DNI N°20.640.129 y Sebastián Armando Escobedo Sánchez, DNI N°37.290.856 y en ocasión en que personal de la Policía de la Provincia de Entre Ríos diera cumplimiento a la orden de allanamiento dispuesta en el marco del Legajo de Fiscalía N°51784 (OGA N°A-0300/17) por el Juez de Garantías N°3 de Paraná Dr. Humberto Franchi, oportunidad en la que se constató la tenencia de sustancia estupefaciente -cocaína- en la cantidad total de 376 gramos por parte de los nombrados, la que estaba dispuesta en parte en polvo, otras partes en piedras irregulares y en un trozo tipo ladrillo de forma compacta, en un envoltorio de nylon y cinta de embalar, resguardado dentro de una almohada, localizada en el patio de la finca, debajo de una ventana.

3) El 18 de marzo de 2017, siendo las 15.00 horas aproximadamente, y en virtud del procedimiento preventivo llevado a cabo por personal de la P.E.R. en inmediaciones de la finca sita en Barrio Paraná XVI, Manzana A Departamento N°5 de Paraná, habitado por Lisandro Giménez alias

Fecha de firma: 11/09/2017

Alta en sistema: 12/09/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado por: PABLO ANDRÉS SERÓ, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30062245#187861390#20170911130320375

Pokemon, se constató la tenencia de estupefacientes tratándose de cocaína en la cantidad total de 1059 gramos, la que fue localizada en el interior de una casilla de gas emplazada en uno de los pasillos del barrio Paraná XIII, más precisamente por la segunda escalera entrando por calle 1º de Mayo, Sector 2, tira 8.

4) Por último, las referidas tareas investigativas y secuestros dieron fundamento a las órdenes de allanamiento, requisa y secuestro N°1019/17 a 1033/17 inclusive y 1036/17 a 1039/17 inclusive, dispuestas por el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, en cuyas ejecuciones por parte de personal de la Dirección de Toxicología de la P.E.R., se halló sustancia estupefaciente -cocaína- en la cantidad total de 15 gramos, distribuida en 49 envoltorios, conforme el siguiente detalle: en dos envoltorios tipo cebollines que tenía Rollero en forma pulverulenta en el bolsillo delantero izquierdo de su ropa de vestir, y en otros cuarenta y cuatro similares contenidos en un envoltorio de nylon color blanco con inscripciones color rojo, que resguardaba el nombrado en la zona de la ingle apretado con su ropa interior, todo ello en ejecución del Oficio N°1020/17; mientras que, un envoltorio similar tenía consigo Juan Oscar Maydana





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

y otros dos Guillermo Tomas Maydana, quienes fueron requisados en virtud del Oficio N°1026/17. En los domicilios allanados se secuestraron también efectos que se describen en las actas pertinentes, consistentes en sumas significativas de dinero en efectivo en billetes de distinta denominación, teléfonos celulares, balanzas.

Según la imputación del a-quo, y conforme a lo que aquí interesa, las actividades se dividían en cuanto a los roles asumidos, del siguiente modo: Lisandro Rodrigo Giménez, alias "Pokemon" y Patricia Alejandra González, organizaban la adquisición, fraccionamiento, distribución y venta valiéndose de la asistencia y colaboración de Kevin Exequiel Garay alias "Killan", Kevin Rafael Zárate alias "Toty", Sebastián Armando Escobedo Sánchez alias "Kakalo" quienes vendían personalmente el tóxico o se lo suministraban a otras personas cuya identidad e intervención aún no ha sido establecida, en el Barrio Paraná XIII y XVI. A su vez, Ceferino Roberto Balcaza, alias "Ananá" almacenaba y distribuía a los antes mencionados y a Julio Oscar Rollero, por indicación directa de los organizadores ya mencionados.

A raíz de tales hechos, el Juez a-quo, luego de recepcionar las respectivas indagatorias, y



en lo que aquí interesa, decretó el procesamiento y prisión preventiva de Lisandro Rodrigo Giménez, Patricia Alejandra González y Roberto Ceferino Sergio Balcaza, por considerarlos, prima facie, coautores penalmente responsables del delito de comercio de estupefacientes, agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de manera organizada, previsto y reprimido por el art. 5 inc. c) de la ley 23737, con el agravante del art. 11 inc. c) de la misma ley.

Contra esta resolución se alza la defensa de los nombrados, cuestionando el procesamiento y la prisión preventiva decretada, dando lugar a esta instancia.

Sentado ello, se advierte que cuestiones de orden metodológico imponen el tratamiento en primer término de los agravios relativos al auto de procesamiento de los imputados, para finalmente referir -en su caso- a la prisión preventiva decretada a su respecto.

IV- Que, efectuado un pormenorizado relato de los hechos endilgados, corresponde referir en primer lugar a los agravios esbozados respecto de los imputados Balcaza, González y Giménez, respecto de quienes sus respectivas defensas solicitan el dictado del sobreseimiento -a excepción de González,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

por el que se pide la falta de mérito-, alegando ausencia de prueba suficiente que permita vincularlos con los ilícitos que se investigan.

Que, adentrado al tratamiento de la cuestión, advierto de la atenta lectura de la resolución recurrida que los elementos cuya valoración llevaron al Magistrado a tener por acreditada la intervención de Balcaza, González y Giménez en los hechos ilícitos descriptos precedentemente, con el grado provisorio de esta etapa procesal, resultan suficientes para su confirmación.

Que, se advierte que el magistrado ha sopesado variables que se desprenden de elementos concretos que obran en la causa -en particular, las escuchas telefónicas- y que sustentan racionalmente la imputación que se ciñe sobre éstos.

Así, la respectiva intervención de cada uno de los imputados es posible extraerla del estudio de conversaciones telefónicas entabladas entre éstos, sus coimputados, y otras personas, reseñadas por el Sr. Juez a-quo en la resolución que aquí se recurre y en las que aparecen alocuciones sugestivas y propias del comercio de estupefacientes, y arrojan indicio en torno a su participación en la organización ilícita investigada



(cfr. conversaciones que transcribe el Magistrado a fs. 10 vta./14 vta. de las presentes).

Al respecto, vale destacar que esta Alzada ha sostenido en numerosas ocasiones -aun con diversas integraciones- que las tareas investigativas previas no pueden escindirse a la manera de “compartimentos estancos” respecto de los allanamientos y secuestros posteriores, toda vez que conforman el marco previo circunstancial que amerita, en su caso, el dictado de la orden de allanamiento y requisas personal, como asimismo que, junto con este cometido principal, debe no obstante también ponerse de relieve que, tales constancias son sugerentes del *modus operandi*, ya que, aun cuando la observación prevencional tenga lugar en ciertos días, proyectados en el tiempo, ilustran acerca del proceder de los imputados (L.S.Crim. 2012-II-601, entre muchos otros).

En base a lo antes analizado, los informes realizados por la autoridad prevencional, el resultado de las intervenciones telefónicas dispuestas, junto a las pertinentes transcripciones, las requisas y allanamientos, se constituyen en elementos suficientes que permiten inferir -con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal- la vinculación de Balcaza, Giménez y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

González en las maniobras de comercialización de estupefacientes en forma conjunta y organizada que se le enrostra conjuntamente con los demás imputados en autos.

Es que el juez ha efectuado una atribución de responsabilidad por la actuación en común. Al respecto cabe tener en miras que *"Los coautores no cometen distintos hechos punibles sino que intervienen en un hecho común. Sus aportes al hecho deben ser valorados jurídicamente como una acción que se subsume, en su conjunto, en el tipo respectivo."*

Y, asimismo que *"La reunión de los aportes al hecho en una acción total tiene por consecuencia que esa acción le sea imputable a cada interviniente... Por ello, en la coautoría no importa el carácter de propia mano de la comisión."* (cfr. Frister Helmut, Derecho Penal. Parte General, 1era. Edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, págs. 538/540).

Por otro lado, ha de ponerse de resalto que *"...cuando de lo que se trata es de la investigación de una organización, pretender segmentar la titularidad de los elementos hallados según su inmediato tenedor conduciría a escindir un universo que debe permanecer aunado (cfr. causa N°*



34170 "Bomparola Rodolfo A. y otros s/ procesamiento y prisión preventiva", del 28/02/2014, reg. N° 37309)... - cfr. CCyCFed., Sala II, CFP 3243/2015/37/CA13, del 8/10/15, y CFP 1059/2016/22/CA10, del 30/01/2017-, en www.cij.gov.ar.

Puntualmente, en relación a **Roberto Ceferino Sergio Balcaza**, si bien su defensa ha cuestionado en la audiencia respectiva que su defendido tenga el apodo "Anana", con el que se lo identifica en las comunicaciones telefónicas interceptadas, debe destacarse que consta en el certificado de reincidencia del imputado - puntualmente del testimonio del auto de procesamiento y prisión preventiva o medida equivalente digitalizado- que el alias de Balcaza es "Ananá", lo que permite rechazar -por el momento- los agravios postulados sobre el punto.

Dicho esto, y tal como se señalara precedentemente, su intervención en los sucesos investigados permite ser corroborada en virtud de las numerosas conversaciones telefónicas que lo vincula con el corretaje y almacenamiento del tóxico, tal como lo ha valorado el a-quo. Así, entre muchas otras, en fecha 09/11/16 se registró: "(Lucia Rollero) 1: Hola (anana) 2: Hola luci? 1: ajá, 2:





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

veni a buscar el coso ese si quieres mandalo al..., 1: ahí voy, baja la escalera...". En el mismo sentido, surge del CD N° 51 de fecha 06/11/16 "Maydana// confirmame cuanto. Para mañana al mediodía//pero acuantos. Tre y tetiro un cuarto para vo amigo que sea bueno. Ala una me tray la moneda// Ok dale// Ala una tray la mone nome faye//..."; constando asimismo en el CD N° 12 de fecha 18/03/17 la siguiente conversación: "(---) 1: porque viste el problema que paso y eso... (Masculino) 2: ajá, te fuiste para allá, 1: no, che, 2: ah bueno, ¿Qué pasó?, 1: el Ananá tenía un par de cosas acá viste, 2: ah, 1: pero montón amor, y, 2: y como no sacó todo esas pelotudeces, que ahí caes vos, caen todos, 1: y eso es lo que yo le dije, gracias a Dios, 2: no es que cae él solo, 1: si, ya está, ya sacó todo recién, 2: ah, 1: pero están los milicos afuera de casa y ya no, hacen allanamiento pero yo ya me voy con la bebe para la casa de coqui, 2: ah ¿ah van a hacer ahí en tu casa? 1: ajá, pero antesque hagan yo me voy con él, con la bebe, la estoy cambiado, 2: ah, 1: si, no, yo no quiero estar acá, mira si le pasa algo a mi hija...".

Lo mismo cabe predicar de sus consortes de causa, **Lisandro Rodrigo Giménez y Patricia Alejandra González**, toda vez que, tal como se dijo, el Juez a-



quo valora en su resolución numerosas comunicaciones telefónicas en las que ambos imputados -Giménez y González- aparecen detentando su rol, organizando el comercio de estupefacientes. Sólo a modo ejemplificativo, entre otras conversaciones, surge del CD N° 1, de fecha 25/06/16 (Killan) 1: Carola (desconocido) 2: hey, 1: ¿Qué onda? 2: ¿Dónde estás?, 1: en mi casa gato, 2: ¿allá en la allá atrás? 1: si, recién me levanté, 2: ¿en la de Mosconi?, 1: si, 2: ah ¿estás ahí? 1: ¿vos donde estás? 2: en casa, 1: ¿no fuiste para lo de mi amigo?, 2: si ver..., recién vengo de ahí por eso te llamé, 1: ¿quién está?, 2: andaba Lisandro y el flaco Ananá, 1: ¿y la Patri?, 2: también estaba ahí, adentro..."

También en el CD N° 47 de fecha 07/09/16 se registra: "(Toty) 1: y yo arrebate ahí, (killan) 2: ¿qué? 1: cinco, 2: ¿y? 1: si papi, lo están. Joaquín lo esta armando acá con chaqui adentro, 2: pero y se va a dar cuenta ver, 1: no si en el tubo habían par, y fue cuando, cuando vos, estabas armando viste (...), 1: el ya vendio un par de cinco gramos, 2: ¿Quién? 1: Lisandro, 2: se va a dar cuenta gil, si lo tenía re contado, 1: no pasa nada, ja, ya fue garay, 2: eh, 1: ya fue, pa hacer una moneda eh".





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

Asimismo, en el CD N° 42, de fecha 28/10/16 surge: (Patricia González) 1: Ahí le digo, (Pokémon) 2: mmm, 1: nene, 2: bueno, (...), 1: bueno ahí te mando a la pilu, 2: bueno y haga papa, lo mando a coso a comprar papa, 1: y bueno y que le ayude checo o alguien, otro mas, 2: bueno, 1: el William o alguien, 2: si."

En el CD N° 34 de fecha 10/12/16 (Gabriela González), 2: el Lisandro hace mal, porque el Lisandro tendría que agarrarlo y decirles bueno, vos Peia te vas y vos Joaquín te vas, y decirle hasta que ustedes no se calmen un poco no vengas más aca, así tendría que decirles, (Fabiana González) 1: si, pero no, pero si pero ahora está metido él, 2: ah, 1: pero a mi hace da una bronca porque le dicen de todo al guri, 2: si, si el me estaba diciendo, 1: no sea, no es así, 2: mjm, 1: pero como el gurí le vende la droga todo, que no van a apañarlo."

Además, y entre muchas otras, se registra en el CD N° 62 De fecha 30/12/16 "(Patricia González) 2: ¿y ya guardaste las, las cosas?, (Pokemon) 1: pero hace rato mi amor, cuando te hablé hoy no más..."

En suma, los elementos con los que se cuenta hasta el momento, los cuales han sido adecuadamente detallados y valorados por el juez a



quo, resultan indicios de la participación de Roberto Ceferino Sergio Balcaza, Lisandro Rodrigo Giménez y Patricia Alejandra González en el hecho que se investiga, por lo que dictado del auto inculpativo deviene razonable, debiendo por ello ser confirmado.

En este estado, cabe recordar que para el dictado del auto de procesamiento se requiere que existan elementos de convicción suficientes sobre la comisión de un delito, no conteniendo el art. 306 del ordenamiento adjetivo la exigencia de que se acredite fehacientemente el mismo.

V- Que, en relación a las prisiones preventivas decretadas respecto de los imputados nombrados, cuestionada por sus respectivas defensas, cabe recordar que "...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. sólo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que existen causas ciertas y claras, en orden a que el imputado eludirá la acción de la justicia.

Es que las disposiciones legales aplicables al tópico, exigen que el encarcelamiento cautelar encuentre fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

procesal que la libertad del procesado pudiere representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DUDH).

El Plenario N° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...", declaró como doctrina plenaria que *"no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal"* (CNCP, en Pleno, 30/10/2008).

Sentado ello, debo señalar que este Tribunal debe analizar la medida con el escenario y los elementos que tuvo en vista el Juez al tiempo del dictado de la cautelar.

Al respecto, debo destacar que los imputados nombrados fueron detenidos en fecha 13/05/17, habiéndose dictado sus respectivos procesamientos y prisiones preventivas el día 06/06/2017. En ese contexto, y considerando lo



incipiente de la investigación, la complejidad de la presente causa y las numerosas medidas probatorias que tuvo en cuenta el a-quo que restan producirse, la medida cautelar resulta justificada.

No puede perderse de vista que, según lo expuesto por el Juez, que restan incorporarse a la causa elementos probatorios -declaraciones testimoniales e informes periciales-, y que se habrá de disponer el llamado a prestar declaración indagatoria (art. 294 del CPPN), respecto de quienes aparecieran mencionados en la imputación efectuada junto con quienes ya se encuentran privados de su libertad. Lo expuesto permite afirmar -por el momento- la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Debe destacarse además que a la fecha la cautelar se encuentra dentro del plazo del art. 207 del CPPN, por lo que -por el momento-, resulta razonable y proporcionada.

VI- Finalmente, habré de referir a las manifestaciones realizadas por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara, relativas al cuestionamiento de las adhesiones al recurso de apelación realizadas por los imputados Giménez y González en la baja instancia.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

El Sr. Fiscal General critica que en la resolución de esta Cámara, mediante la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Defensa Oficial, obrante a fs. 91/93vta., no se ha respondido su planteo realizado en el escrito obrante a fs. 72/80 vta.

Al respecto, corresponde señalar que al tiempo de realizar el planteo el Sr. Fiscal General, el Ministerio Público Fiscal había consentido el trámite otorgado por el Juez instructor, al no haber realizado el Sr. Fiscal de grado ningún tipo de cuestionamiento al respecto.

No puede perderse de vista que la misma ley orgánica del Ministerio Público Fiscal establece la unidad de actuación (art. 9 inc. a), de la que se sigue que el Fiscal General queda vinculado por lo actuado -en este caso omitido-, por el Fiscal de primera instancia.

Pero por otra parte, considero que al tiempo de realizar el planteo, el Sr. Fiscal General, exorbitó el marco de la vista otorgada -referida pura y exclusivamente al recurso de reposición interpuesto por el Sr. Defensor Público Oficial-.

Sin perjuicio de ello, entiendo que si el representante de la vindicta pública entiende que



existía un vicio invalidante de carácter absoluto podría haberlo planteado en la audiencia respectiva, lo que no sucedió dado que se limitó a hacer saber su disconformidad con la forma de resolver de esta Cámara, pero sin plantear nulidad alguna.

Que, el **Dr. Mateo José Busaniche**, dijo: Adhiere en lo sustancial a la solución propuesta por el distinguido colega preopinante en relación a los recursos de apelación interpuestos por la defensa de los imputados con relación al auto de procesamiento (puntos III y IV de los considerandos).

V- Que, respecto del dictado de prisión preventiva de los imputados Roberto Ceferino Sergio Balcaza, Lisandro Rodrigo Giménez y Patricia Alejandra González se vislumbran falencias en cuanto a la motivación de tal decisión.

Ello por cuanto, el Magistrado ha fundado la detención cautelar de los nombrados en que no habrán de gozar el beneficio previsto en el art. 26 del CP en virtud de la pena prevista para el delito que se les atribuye; y en una serie de argumentos generales y erráticos referidos a que *"la **presunción de culpabilidad** aparece como un juicio probabilístico fundado adecuadamente en la actividad probatoria desarrollada", "El principio-estado de*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

inocencia... cede si se verifica que el imputado se fugará o entorpecerá la investigación", "se es inocente, o será tratado como tal, en un proceso penal abierto, siempre y cuando la persona no incurra en extrañamiento o entorpecimiento del proceso" y que "las circunstancias personales de los encausados se analizan y valoran a través de la perspectiva de los hechos atribuidos", todos ellos contrarios al derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N., a la naturaleza del encarcelamiento cautelar que encuentra fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiere representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DUDH) y a la doctrina que emana Fallo Plenario N° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...".

Asimismo, tuvo en consideración que restan incorporarse testimoniales, informes, pericia sobre los teléfonos celulares secuestrados y que se ha dispuesto el llamado a indagatoria de otros sujetos sospechados.



En tal sentido, se advierte que el a-quo no ha analizado individualmente la situación particular de los imputados ni ha valorado los elementos a tenerse en cuenta a efectos de acreditar su arraigo, ocupación, medios de vida y bienes, todo ello a fin de sustentar la existencia de riesgos procesales en el dictado de la prisión preventiva.

Que, aun cuando las circunstancias personales de los encartados "sean tenidas en cuenta al momento de valorar el hecho imputado" y se "analizan y valoren también a través de la perspectiva de los hechos atribuidos", conforme lo manifiesta el magistrado, el análisis pormenorizado de todos y cada uno de los elementos citados y respecto de cada uno de los imputados en particular, debe plasmarse expresamente en la resolución, extremo que no concurre en la decisión aquí recurrida.

Tal irregularidad da lugar a la declaración de nulidad, toda vez que la cuestión atinente a la libertad ambulatoria de los encartados durante el proceso encuentra reconocimiento constitucional -Principio de Inocencia-, por lo que, su legítima limitación estatal se halla sujeta a una razonable fundamentación, debiendo el Sr. Juez a-quo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

emitir un nuevo pronunciamiento de conformidad con las pautas señaladas.

En este estado, cabe recordar que la adecuada fundamentación conforma uno de los recaudos indispensables de toda resolución judicial y esta Alzada ha sostenido que “constituye un requisito indiscutible de la validez de las resoluciones judiciales, que sean fundadas y constituyan una aplicación razonada del derecho vigente, habida cuenta de las circunstancias probadas de la causa, todo ello bajo sanción de nulidad. Ni la potestad discrecional, ni el libre arbitrio, ni la equidad, dispensan a los jueces de la exigencia constitucional de fundamentar suficientemente sus resoluciones cuando ellas, por el contenido de su pretensión, aún incidental, lo exijan...” (cfr. L. S. Civ. 2.007-II-2.215).

En consecuencia, corresponde declarar la nulidad parcial de la resolución de fs. 1/30 del presente incidente, en cuanto dicta la prisión preventiva de Lisandro Rodrigo Giménez, Patricia Alejandra González y Roberto Ceferino Sergio Balcaza, por los argumentos arriba expuestos, devolviéndose las actuaciones al Sr. Juez a-quo para que -con la premura que el caso exige atento a encontrarse privados de su libertad- dicte un nuevo



fallo, en el que deberá efectuarse un mayor esfuerzo argumentativo respecto de la valoración de los extremos particulares del caso.

VI- Finalmente, sin perjuicio de lo aquí resuelto y a tenor de lo normado en los arts. 26, 194 y ccdtes. del CPPN, corresponde señalar al Sr. Juez Federal de esta ciudad que en tareas de investigaciones por la presunta comercialización de estupefacientes, previo a ordenar los allanamientos respectivos, sería conveniente requerir a las fuerzas de seguridad que extremen el uso de los recursos humanos y técnicos disponibles con el objeto de profundizar las tareas de inteligencia que le son propias, y así recolectar la mayor cantidad de elementos que respalden en forma concreta, objetiva y suficiente las sospechas que dieran origen a las actuaciones y que sean conducentes a una mejor realización del objeto principal de la etapa de instrucción en el proceso penal.

En ese sentido, en el contexto de cada caso en particular, correspondería que las solicitudes de intervenciones telefónicas estén fundadas en elementos objetivos que permitan presumir que dichas líneas telefónicas sean de titularidad o utilizadas por los principales investigados.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

Asimismo debe enfatizarse que tales medidas de ningún modo deben considerarse como las únicas diligencias posibles de realizar, ni pueden constituirse en las únicas probanzas de la causa.

Igualmente resulta imperioso señalar que las observaciones de los domicilios sospechados y los procedimientos derivados de las mismas que se realicen con relación a los presuntos visitantes y/o compradores, se hagan en mayor número, en un espacio de tiempo concentrado y se registren en forma fotográfica o fílmica, lo que permitirá la eventual imputación de actos concretos de comercialización de estupefacientes.

Así también, se identifique a la totalidad de las personas, familiares y/o allegados que habitarían las viviendas investigadas, incluidos los menores de edad, y quienes de ellas participarían en la actividad ilícita.

Que, además, se procure establecer y verificar por medio de elementos probatorios convincentes la relación entre los distintos presuntos involucrados y en su caso el rol de cada uno de ellos.

Asimismo, resulta necesario extremar los esfuerzos a fin de evitar la acumulación de actuaciones que puedan provenir o dar lugar a líneas



investigativas independientes, cuya tramitación conjunta no resulte estrictamente necesaria y, por el contrario, pueda resultar en detrimento de la claridad de las pesquisas.

Cabe enfáticamente requerir que se oriente también la investigación con el objeto de establecer quien proveería el material estupefaciente que se estaría comercializando, la ruta del mismo y su eventual financiamiento, como asimismo el destino de los eventuales beneficios económicos de la actividad ilícita, para así lograr un eslabón más elevado en cuanto a la cadena ligada al comercio de estupefaciente; y en general se profundicen las tareas de inteligencia que le son propias, con el fin de determinar cualquier dato que coadyuve y a la vez preserve la labor que se pretende realizar.

A dichos efectos, deberá esa magistratura tener en especial consideración lo normado en el actual art. 15 de la ley 27.319 (previsto anteriormente en el art. 33 de la ley 23.737) y encomendar que la evolución de todas las tareas aquí referidas sean informadas al Juzgado en forma inmediata y en un lapso temporal de duración razonable, a fin de un mejor control, seguimiento y entendimiento de las mismas.-





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

Por último, resta indicar que todos los elementos recabados deberán ser plasmados en las resoluciones que se dicten en el transcurso de la investigación y al momento de tratar la situación procesal de cada uno de los indagados.

Que, el **Dr. Pablo Andrés Seró**, dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto que encabeza el acuerdo. Sin perjuicio de ello me permitiré disentir con lo puntualizado en el punto II del mismo en cuanto a la valoración en la forma que se lleva adelante una investigación de esta naturaleza.

En efecto, destaca el distinguido Vocal preopinante, en lo que hace a la diferencia que habré de observar, que el tiempo transcurrido a lo largo de esta investigación en definitiva ha venido a conculcar el bien jurídico protegido, esto es, la salud pública. Afianza su voto -en lo pertinente- ha que no hay en la causa "decreto alguno del que se desprenda que el Juez de la causa ha autorizado la postergación de la detención de las personas que comercializaron o la omisión del secuestro de la sustancia eventualmente comercializada", señalando a renglón seguido inclusive que "Se me dirá que la complejidad de este tipo de investigaciones exige una mayor amplitud a la hora de diseñar métodos que permitan el éxito de las pesquisas".

Fecha de firma: 11/09/2017

Alta en sistema: 12/09/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado por: PABLO ANDRÉS SERÓ, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30062245#187861390#20170911130320375

Más allá que el mismo Vocal expresa su respuesta a este último interrogante, he de señalar que me permito apartar de tal conclusión puesto que, para garantizar la salud pública como el bien jurídico protegido, justamente lo que debe priorizarse en la investigación es la espera en la sucesión de los actos a efectos de avizorar su verdadera concatenación. Es que nos encontramos no solo frente al mayor flagelo mundial, sino, lo que es peor, a la escasez de medios por parte del Estado para su combate. Esto obliga inexorablemente a que todas las tareas de campo como auscultaciones logren encontrar un común denominador, no debiendo encontrarse la satisfacción o el éxito de la investigación en el hallazgo del estupefaciente en poder de una persona con destino a su comercialización, sino, lo más importante, cual es su fuente de financiación, si existen personas que realizan aportes de cualquier naturaleza para que ello pueda propender al comercio e inclusive, si los destinatarios son disímiles, más allá que el legislador haya ocurrido a proteger jurídicamente a la salud pública satisfaciendo esto con la mínima lesión al bien. La Ley N° 23.737, no obstante su alongado período sin revisión legislativa profunda, ha contemplado otra herramienta que demuestra ello

Fecha de firma: 11/09/2017

Alta en sistema: 12/09/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado por: PABLO ANDRÉS SERÓ, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mí) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30062245#187861390#20170911130320375



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

claramente. En efecto, la denominada prórroga de jurisdicción legislada en el art. 32 de la Ley aludida, es demostrativa de la complejidad que vienen de la mano de estas investigaciones y hasta donde el director de ellas puede seguir inclusive, saliéndose de su jurisdicción territorial a efectos de dar con el actuar de los sindicatos. En lo que al punto nos toca la norma reza textualmente *“Cuando la demora en el procedimiento pueda comprometer el éxito de la investigación...”*, intelección ésta que no resulta antojadiza sino más bien, consciente de la naturaleza de la pesquisa.

Bajo esta perspectiva entonces entiendo que la demora no ha presentado obstáculo alguno como tampoco ha desatendido pautas generales de investigación sino, todo lo contrario, apuntó a desbaratar un actuar organizado lo que demandó mayor tiempo y, consecuentemente, mayor labor prevencional y judicial.

Sentado ello entonces no considero, a mi modo de ver que el Juez haya desatendido las normas que le permiten prolongar la investigación de los hechos que caen bajo su órbita y mucho menos, cuando se trata de delitos en constante estado de mutación en lo que respecta a los roles que adquieren sus protagonistas. Esa razón me lleva a sostener que no



hubo en el caso desatenciones a la preceptiva del art. 15 de la Ley 27319.

Sí debo dejar a consideración de los distinguidos Vocales la liviandad mediante la cual uno de los abogados de la defensa, en rigor el Dr. Cullen, hizo mención a una suerte de "instigación" por parte del Juez a que se dejen producir los efectos de delitos en pleno curso de ejecución. Hago esta mención no solo porque ello está ligado al transcurso de la investigación en su período de tiempo -abordaje preliminar del Voto de génesis disentido por el suscripto- sino porque en distintos casos y por parte de otros letrados defensores, se ha tornado una práctica a mi modo de ver excesiva, la crítica de la resolución al punto de abordar con ensañamiento al Juez que actúa investigando los hechos, no distinguiendo que ese mismo Juez no es sino otro operador del sistema judicial que ejerce su función conforme a derecho. No se puede caer en la suerte de pensar en que "vale todo" sino en que, cuando se critica el tenor de una resolución y no se está de acuerdo con la misma, debe ello destacarse y nada más. Por cuerda separada correría la crítica al Magistrado que la llevó a cabo utilizando los carriles que la Ley pone a disposición de todo ciudadano más no trayendo a colación todo junto. En





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

ello justamente reside el exceso y ello justamente es lo que se debe evitar. El daño a las instituciones. O se utilizan los mecanismos mediante los cuales se disconforman por separado de la resolución y de la actuación de quien la hizo ó, en su defecto se opta por una sola.

En este sentido propongo al Acuerdo se exhorte al letrado Cullen a que en lo sucesivo se abstenga de exorbitar sus expresiones al punto de dañar la imagen del Magistrado sin ocurrir a los mecanismos que la Ley pone a su disposición a tal efecto.

En lo que respecta al resto del Voto que encabeza el Acuerdo y tal como lo refiriera al inicio de éste, coincido con todo lo allí valorado, a excepción claro está, de los apuntes que introdujera respecto del punto II ya aludido.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría **SE RESUELVE:**

I-Rechazar los recursos de apelación interpuestos, y en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 1/30, en cuanto decreta los procesamientos y prisiones preventivas de Lisandro Rodrigo Giménez, Patricia Alejandra González y Roberto Ceferino Sergio Balcaza, de conformidad con



los argumentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 y ccdtes. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE
DISIDENCIA PARCIAL

DANIEL EDGARDO ALONSO

PABLO ANDRÉS SERÓ

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

